

1500059-05.2019.8.26.0306
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Pesca
Magistrado: Natália Berti
Comarca: José Bonifácio
Foro: Foro de José Bonifácio
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 11/08/2022
... de Justiça:

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de José Bonifácio
Foro de José Bonifácio
2ª Vara
Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,
José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjst.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:
1500059-05.2019.8.26.0306
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Pesca
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, - 2027893/2019 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1820751 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1443/18/321 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2027893 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1443/18/321 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2027893 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1443/18/321 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2027893 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1443/18/321 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2027893 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1443/18/321 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2027893 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1443/18/321 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVERTON DOS SANTOS
Vítima:
MEIO AMBIENTE
Artigo da Denúncia:
*

1. Na data e no local acima expressos, às 15:30 horas onde presente estava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a), Senhor(a) Doutor(a) NATÁLIA BERTI foi aberta audiência designada nos autos supramencionados. conforme os termos do Comunicado 284/2020, emitido pelo E. Tribunal de Justiça, considerando a pandemia vivenciada (COVID-19).
2. Feito o pregão, verificou-se o seguinte: PRESENTE o(a) DD Promotor(a) de Justiça

e Representante do Ministério Público, Senhor(a) Doutor(a) CÉSAR BOCUHY BONILHA; PRESENTES oa(s) ré(u)(s)EVERTON DOS SANTOS e seu/sua Defensor(a) Dr(a). BEATRIZ GONÇALVES BARBOSA; PRESENTES também a(s) testemunha(s) DALMO JOSÉ CHIAVELI, BRUNO ANTONIO.

3. Iniciados os trabalhos, o(a)(s) réu/ré(s) declararam expressamente que conversaram com o(a) seu/sua Defensor(a) antes da realização desta audiência, garantindo-se ainda ao(s) réu/ré(s) e a seu/sua Defensor(a) todos os meios assecuratórios da ampla defesa e contraditório. Na oportunidade, a MM Juíza advertiu a todos acerca do Comunicado 284/2020, bem como prestou maiores informações sobre a realização de videoconferência e das circunstâncias acerca da pandemia vivenciada.

Após, o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) ouviu a a(s) Testemunha(s) de Acusação DALMO JOSÉ CHIAVELI, BRUNO ANTONIO

Por fim, a Meritíssima Juíza realizou o Interrogatório do(a)(s) Ré(u)(s) EVERTON DOS SANTOS 4. Então, a Meritíssima Juíza DECLAROU FINDA A INSTRUÇÃO e ALEGAÇÕES FINAIS MP - concedeu a palavra à Acusação e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação dos memoriais e alegações finais orais. O(A) DD Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente e o conteúdo de sua manifestação foi gravado por meio audiovisual (CD - DVD anexo). De forma sucinta, a Representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação. ALEGAÇÕES FINAIS DEFESA - Por seu turno, a Defesa também ofereceu alegações finais orais em audiência, cujo teor foi gravado para posterior reprodução (CD DVD anexo). Em síntese, a defesa requereu a improcedência da ação.

5. Terminados os debates, a Meritíssima Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos.

EVERTON DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nas sanções do artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.605/98, porque, no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 09h, no represado do Córrego Fartura, neste município e Comarca de José Bonifácio, EVERTON DOS SANTOS, qualificado às fls. 148, pescou se utilizando de métodos e petrechos não permitidos, constante em instalação de 03 (três) lances de redes de espera de nylon, medindo ao todo 350 (trezentos e cinquenta) metros de comprimento, sendo quatro com malha de 80mm (oitenta milímetros), uma com malha de 120mm (cento e vinte milímetros), uma com malha de 160mm (cento e sessenta milímetros), e uma com malha de 70mm (setenta milímetros), sendo está proibida, as quais estavam armadas a menos de 150 metros umas das outras.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, durante patrulhamento de rotina pelo represado do Córrego Fartura, município de José Bonifácio/SP, os policiais ambientais localizaram três lances de redes de espera de nylon, pertencente ao denunciado, pescador profissional, medindo ao todo 350m (trezentos e cinquenta metros) de comprimento, sendo quatro com malha de 80mm (oitenta milímetros), uma com malha de 120mm (cento e vinte milímetros), uma com malha de 160mm (cento e sessenta milímetros), e uma com malha de 70mm (setenta milímetros), sendo está proibida, que estavam armadas a apenas 20 m (metros) entre o primeiro e segundo lance, e 112 (cento e doze) metros entre o primeiro e terceiro lance, ou seja, a menos de 150 metros umas das outras, método este proibido.

No momento da apreensão, os policiais localizaram o denunciado que estava na margem do represado, bem como localizaram nas referidas redes 02 (dois) quilos de peixes.

A distância mínima de 150m entre as redes de pesca é regulamentada pela Instrução Normativa IBAMA N° 26, de 02 de setembro de 2009 (artigo 5º, inciso I).

A denúncia foi recebida no dia 29 de julho de 2021 (fls. 182/183).

O réu foi citado (fl. 195), e apresentou sua resposta à acusação (fls. 200/201).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público pugnou pela procedência da acusação, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva foi evidenciada através do inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência (fl. 04), boletim de ocorrência ambiental (fls. 05/12), auto de infração ambiental (fls. 13/17), termo de depoimento (fls. 32/33), auto de qualificação e interrogatório (fls. 148/149), relatório final (fls. 151/152), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Bruno Antônio (testemunha de acusação) disse que estavam em patrulhamento e avistaram as redes. Fizeram a medição e verificaram que as redes estavam abaixo da distância mínima. Mediram por GPS e ele admitiu que as redes eram dele. Não se recorda se ele disse que conhecia a legislação. Ele apresentou o protocolo, o que permitiria pescar como pescador profissional. Foi a primeira abordagem.

Dalmo José Chiaveli (testemunha de acusação) disse que sobre a ocorrência, o réu é pescador profissional. Ele estava com as redes. A distância é 150m. Com auxílio do GPS, verificaram que alguns cordões não chegaram a 100m. Ele foi notificado e tomadas as providências necessárias. O local é uma passarela, aos fundos da moradia dele. Tinham informações que alguém pescava com redes, foram até o local e réu confirmou que o material era dele. Verificaram as medidas e a distância era irregular. No local, tinha 2/3 kg de peixe. A quantidade era pequena. No momento da abordagem, ele confessou que era pescador profissional há pouco tempo e não sabia todas as regras da atividade. Até disseram para ele que a Polícia Ambiental poderia orientá-lo. Ele disse que tinha se tornado profissional há pouco tempo e não tinha buscado saber todas as regras. Não o conhecia antes.

Everton dos Santos (réu) disse que tem 34 anos. Está preso há 02 anos e 02 meses. Antes da prisão, exercia a atividade de pintor profissional. É solteiro. Tem 3 filhos menores de idade, 17, 14 e 07 anos. Já possui outras condenações. Disse que os fatos são verdadeiros. Na época, estava tentando exercer a profissão de pescador, em razão da situação financeira. Estava desempregado, morando no rancho. Questionou a um colega sobre como poderia retirar a carteirinha de pescador profissional. Foi até o local em Mendonça, que orientou realizar o pagamento, recebendo o protocolo com autorização de pesca. Quando os policiais ambientais, confirmou que a rede era do depoente. As redes também tinham as placas com o número do CPF e seu nome. Acompanhou a medição feita dos policiais. Ficou sabendo que não estava na distância de 150m. Ficou sabendo, naquele momento, que não era a distância correta. Foi o próprio depoente que informou os policiais sobre a existência das redes. Viram que a rede não estava na distância permitida. Eles apreenderam as redes. Explicou que não foi orientado o que podia ou não podia fazer, as regras. Tinha pouco peixe quando foi retirada a rede. Eles pesaram depois, fora da água. Não tinha intenção de errar, tanto é que colocou a sua plaquinha e deixou as redes à luz do dia.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar a condenação.

Na fase extrajudicial, o réu disse que: “na data do ocorrido, tinha acabado de tirar seu protocolo de pesca e por ser inexperiente, armou as redes de forma irregular, sendo abordado pelos policiais militares ambientais e que realmente havia 2kg de peixes em uma das redes. Declara que os peixes e as redes foram apreendidas e em relação à multa recebida não recorreu, pois morava no rancho e não sabia como proceder para efetuar o recurso. Declara que já foi indiciado anteriormente pelo Art. 155” (fl. 148).

Ouvido em juízo, o acusado novamente, confessou a prática do delito. Declarou, porém, que tinha iniciado a atividade há pouco tempo e não tinha conhecimento das regras.

Sobre o valor probatório da confissão livre e espontânea manifestada em pretório,

releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual:

“... a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial”. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. – 14 ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Não caminha em sentido diverso a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador apesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso.” (Apelação Criminal 990.09.274150-0 – 14ª Câmara de Direito Criminal – Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi – Data de registro 23/04/2010).

No mesmo sentido, os policiais ambientais, ouvidos sobre o crivo do contraditório e com o compromisso de dizer a verdade, declararam que o réu, pescador profissional, foi encontrado fazendo uso de métodos não permitidos, nos termos narrados no boletim de ocorrência, auto de infração, auto de apreensão e denúncia, já que não respeitou a distância mínima entre as redes (150m). Nesse sentido, às fls. 09/11, há as fotografias dos materiais apreendidos e peixes encontrados.

Os depoimentos prestados pelo agente público demonstram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia. Ressalto que é rebatida a tese da imprestabilidade do depoimento de policiais. Com efeito, conforme amplamente decidido, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54).

Outrossim, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ

08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "júris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagema para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos”. (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito em relação a ambos os réus - Validade da palavra dos policiais - Condenação mantida - Pena e regime bem impostos - Descabimento de concessão de qualquer benesse a Alexsandro - Recursos desprovidos (voto nº 29642). (Apelação 0000968-48.2015.8.26.0408. Relator (a): Newton Neves. Comarca: Ourinhos. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/07/2016. Data de registro: 20/07/2016);

No mesmo sentido, há o auto de infração ambiental (fls. 13/17) e o boletim de ocorrência ambiental (fls. 05/12), segundo o qual: “Durante o patrulhamento localizamos 03 (três) lances de redes armadas menos de 150 metros uma das outras, que após serem mensuradas com auxílio de aparelho GPS, podemos constatar por coordenadas geográficas que, de lance 01 coordenadas S-21°09'03,7" e W-49°38'28.3" ao lance 02 coordenadas S-21°09'03,3"-49°38'28,0", a distância registrada foi de 20 (vinte) metros e, do Lance 01 coordenadas S-20°09'03,7" e W - 49°38' 28,3" ao lance 03 coordenadas S-21°09'03,1 e "W-49°38'31.4 uma distância de 112 (cento e doze) metros, dos quais, o lance 01 tinha 02 (duas) redes, somando 100 (cem) metros de comprimento, o segundo tinha 03 (três) redes, somando 150 (cento e cinquenta) metros de comprimento e o terceiro tinha 02 (duas) redes, somando 100 (cem) metros de comprimento, totalizando 07 (sete) redes de nylon duro, medindo ao todo 350 (trezentos e cinquenta) metros de comprimento, com malhas de 80, 120 e 160mm esticadas entre ângulos opostos, ambas em regular estado de conservação, foram apreendidos 02 (dois) quilos de peixes que estavam emalhados nas referidas redes. Cabe ressaltar que as redes de espera é de propriedade do Sr. Everton dos Santos, que se encontrava às margens do represado, com visualização da mesma e no momento da abordagem informou ser de sua propriedade, nos apresentando o protocolo de pescador profissional.” (sic) (fl. 11). Ressalte-se que o tipo penal em questão pune a pesca com métodos não permitidos. Não interessa, aqui, a quantidade de pescado, mas a pesca em local não permitido por lei.

A apreensão está confirmada pelo depoimento das testemunhas e autos de infração. Logo, não há que se falar em fato atípico ou ausência de materialidade do delito. Destaco que além dos documentos comprobatórios da apreensão, há a palavra dos policiais militares, que é dotada de fé pública.

Não se pode alegar erro de proibição, pois o réu já tinha requerido a carteira de pescador profissional e já estava com o protocolo, o que o permitia a exercer a profissão. Assim, não é crível que uma pessoa que queria exercer determinada profissão alegue desconhecer as regras básicas da atividade, até mesmo porque a forma como realizava a pesca propiciava pescar maior quantidade de peixes. Ademais, o desconhecimento da lei é inescusável. Nesse sentido:

Apelação. Crime ambiental. Art. 34 da Lei 9.605/98. Pesca em local e período proibidos e mediante utilização de equipamento vedado em lei. Prova segura.

Materialidade e autoria comprovadas. Erro de proibição. Não ocorrência. Normas de proteção ao meio ambiente amplamente divulgadas pela mídia. Dosimetria. Pena e regime adequadamente fixados. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001201-40.2017.8.26.0484; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Promissão - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/03/2022; Data de Registro: 28/03/2022)

Incabível, ainda, a aplicação do princípio da insignificância em crime ambiental.

APELAÇÃO CRIMINAL - Crime contra a fauna, pesca com aparelhos e petrechos não permitidos (art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98). Sentença Condenatória. Pretendida absolvição. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos requisitos necessários. Réu flagrado em atividade de pesca com petrechos proibidos. Crime formal. Conversão da pena pecuniária em entrega de cesta básica. Competência do juiz das execuções analisar eventual possibilidade. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 0002133-92.2018.8.26.0128; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022)

Crime ambiental - Crime contra a fauna - Pesca em local proibido com utilização de petrecho não permitido - Pleito defensivo de absolvição por atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Inexigibilidade de apreensão de espécies aquáticas para a tipificação do crime - Dano ambiental configurado com a atitude dos réus em arremessar uma tarrafa próximo a uma cachoeira com o fim de capturar animais aquáticos - Precedentes - Condenação mantida - Pena mantida - Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500362-90.2018.8.26.0326; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Também não há que se falar em estado de necessidade, porque não presentes os requisitos para reconhecimento da causa excludente. A simples alegação, genérica e vazia, não se mostra, por si só, apta a excluir a ilicitude da conduta. Com efeito, nos termos do artigo 24, caput, do Código Penal, a excludente, para ser reconhecida, reclama prova cabal da atualidade do perigo (não eventual e abstrato), sua inevitabilidade (único meio de afastar o perigo), involuntariedade e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, situações nos autos não demonstradas.

Verifico que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 221/225).

Reconheço, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea.

Afastadas as teses defensivas e comprovadas a materialidade e autoria, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o autor possui maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Aumento a pena em 1/6 e fixo a pena base em 11 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, CP e artigo 18 da Lei 9605/98).

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Compenso-as, na forma da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torno esta pena definitiva, isto é, pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, consoante artigo 18 da Lei 9605/98 e artigo 49 do CP.

Em que pese o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, considerando a quantidade de peixe capturada (2 kg), que não possui reincidência específica e que colaborou com a apuração dos fatos (confissão), entendo ser suficiente a fixação isolada de pena de multa, conforme permite o preceito secundário do tipo penal

(artigo 34, parágrafo único, II, Lei 9605/98).

Considerando que já foi fixada pena isolada de multa, deixo de analisar os benefícios do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e CONDENO o réu EVERTON DOS SANTOS, portador do R.G. n.º 42.800.039, filho de Edson Aparecido dos Santos e Eva de Fátima Ribeiro dos Santos, nascido em 24/03/1988 em Bauru/SP, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso nas sanções do artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.605/98. Condeno o acusado ao pagamento das custas, observada a gratuidade de justiça, que ora defiro.

O réu poderá recorrer em liberdade, ausentes os requisitos para decretação da prisão.

Após o trânsito em julgado: oficie-se o Instituto de Identificação Civil; comunique-se o TRE para fins do disposto no artigo 15, III, Constituição; expeça-se guia de execução definitiva, se for o caso.

6. RENUNCIA DO PRAZO RECURSAL - Na sequência, O ACUSADO E SEU DEFENSOR DECLARARAM EXPRESSAMENTE QUE RENUNCIAVAM AO PRAZO PARA RECORRER. Por seu turno, o representante do Ministério Público não se opôs ao trânsito em julgado. Então, a Meritíssima Juíza deliberou: "Certifique-se o trânsito em julgado. Se o caso, expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo (nomeado) no valor máximo previsto na Tabela OAB/SP Defensoria para ações desta natureza".

7. PUBLICADO EM AUDIÊNCIA. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS. SERVIRÁ A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO/OFÍCIO. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. José Bonifácio, 10 de agosto de 2022. Eu, Augusto César Cristal Lopes, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Meritíssima. Juíza - Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.